КОНТРАКТ №2643

Закупка оборудования «Система ультразвуковой визуализации универсальная- 1 ед.»

г. Симферополь «22» 12 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **главного врача Фурсовой Валентины Александровны**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Воротняк Александр Алексеевич, действующий на основании листа записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП №321911200013542, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в соответствии с частью 66 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьей 65 Конституции Республики Крым, Постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжением Главы Республики Крым «Об определении единственного поставщика» от «17» декабря 2025г. № 2643-рг, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего Контракта Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования (код ОКПД2/КТРУ – 26.60.12.132-00000036) (далее - Оборудование) в количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технические показатели – Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: ***295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 69, ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» будние дни с 9-00 до 14-00 МСК.***

1.4. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего Контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств: Принятие денежных обязательств в рамках настоящего Контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств:

Средства бюджетных учреждений (ЦС – Субсидии на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность).

1.5. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта Оборудование свободен от прав третьих лиц.

1.6. Идентификационный код закупки: 251910206500391020100111980192660244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет 5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается (далее – Цена Контракта).

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость расходных материалов, необходимых для поставки товара, все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания срока действия контракта в связи с его исполнением, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству

товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

2.8. Авансирование не предусмотрено.

2.9. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены Сторонами в дополнительном соглашении и внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

2.10. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.11. В случае предоставления Поставщиком документов, оформленных с нарушением требований, установленных в пункте 5.2 настоящего Контракта и действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе не производить оплату на основании таких документов, при этом Заказчик не считается просрочившим обязательство по оплате Товара.

2.12. Датой оплаты Заказчиком поставленного Поставщиком по настоящему Контракту Товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.13. Заказчик вправе распоряжаться Товаром с момента получения Товара по товарной накладной, при этом к отношениям Сторон по настоящему Контракту не применяются положения ч. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ (Товар, поставленный по настоящему Контракту, не является находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Товара).

2.14. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю - юридическому лицу (в случае если Контракт заключен с юридическим лицом) или Исполнителю - физическому лицу, в том числе Исполнителю, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если Контракт заключен с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем соответственно) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию, по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

3.1.4. осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.5. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.6. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.7. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.8. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг;

3.1.9. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.10. предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

3.1.11. обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Оборудования:_____

Контракт № _____

Заказчик (название): _____

Поставщик (название компании): _____

Получатель: _____

Пункт назначения: _____

Грузоотправитель: _____

Ящик/контейнер № _____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) _____

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Оборудование

должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/ контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии с пунктом 1.3 Контракта, не позднее 25.12.2025г. с момента подписания Контракта.

Поставщик **за 5 календарных дней** до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Получателей уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки.

5.2. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного уполномоченным органом;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

в) копии документа о соответствии Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии такого документа);

г) гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет _____ месяцев.

д) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

е) товарная накладная;

ё) иные документы, предусмотренные для данного типа (рода) товаров.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии такого документа);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

Оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с разделом 11, настоящего Контракта и Федеральным законом о контрактной системе.

Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения (срок устранения не более 3 календарных дней).

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение №3 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

7.2. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в соответствии с разделом 6 Контракта в срок определенный Сторонами.

7.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания, о чем Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и законодательством Российской Федерации включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

7.8. Заказчик в течение **5 рабочих дней** со дня получения от Поставщика Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) направляет Поставщику подписанный Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

7.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9 Контракта.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на Оборудование, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет 12 месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 4 к Контракту).

8.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и ввода в эксплуатацию (в соответствии с Приложением - №4 к Контракту Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов) **в течение 7 (семь) рабочих дней**.

9.2.Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов:

а) счета/ счета-фактуры

б) товарной накладной или универсальный передаточный документ подписанных Поставщиком и Заказчиком;

в) Актов приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту), подписанных Поставщиком и Заказчиком;

г) Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;

е) копии документа о соответствии Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии такого документа).

9.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Оборудования и ввода в эксплуатацию, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1, 4 к Контракту), после представления Заказчику документов, предусмотренных подпунктами: а), б), в), г), д), е) пункта 9.2 Контракта

9.4. В случае не оплаты Поставщиком выставленных штрафных санкций и (или) предъявленных требований о возмещении убытков в установленный Поставщиком срок, Заказчик направляет Поставщику акт сверки, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер штрафных санкций, основания применения и порядок расчетов, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

9.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 15 дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % цены контракта, эквивалентно сумме **275 000,00 руб.**

10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Закона о контрактной системе.

Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 настоящего Федерального закона случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму

независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о контрактной системе;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.3. Денежные средства, передаваемые Заказчику в качестве обеспечения Контракта должны быть переданы в размере, установленном в пункте 10.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»

ИНН - 9102065003
КПП - 910201001
ОГРН -1149102172735
ОКТМО – 35701000001
БИК ТОФК- 012202102
Банк - ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Единый казначейский счет (кор/сч) - 40102810745370000024
Казначейский счет (р/сч) - 03224643350000003200
Наименование получателя: Минфин Крыма (ГБУЗ РК «РКБ им.Н.А.Семашко, л/с 802Щ9267000)

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

ОБРАЗЕЦ: «Средства, вносимые в качестве обеспечения контракта _____».

10.4. Факт передачи денежных средств в качестве обеспечения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе.

10.6.1 В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе.

10.6.2 Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения

контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.6.3 Предусмотренное частями 7 и 7.1 ст. 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

10.8. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Закона о контрактной системе.

10.9. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.10. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.3. Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф), устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 11.5. – 11.10. настоящего Контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.13. настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.6. – 11.9. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

11.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.14. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.15. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.16. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.17. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (в соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

11.18. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.2. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.10. и 11.10. Контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до **«26» декабря 2025г.,** а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Все изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Оборудования в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12.8. Юридически значимые сообщения (заявки, претензии, уведомления и др.) могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail), указанный в реквизитах сторон настоящего Контракта — при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей Стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия заявки, претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;
- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;
- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Оборудования, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение **5 рабочих дней** письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде почтового, письменного уведомления и/или посредством электронной почты по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15.2. Уведомление считается доставленным с момента подтверждения о получении адресатом такого уведомления.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

16.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические требования;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи Оборудования;

Приложение № 4 – Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов;

16.4. Срок ответа на письменную претензию составляет 7 (семь) календарных дней с даты получения претензии направленную на электронный почтовый ящик (e-mail), указанный в реквизитах сторон настоящего Контракта.

17. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.69 **ИНН** - 9102065003 **КПП** - 910201001 **ОГРН** -1149102172735 **ОКТМО** – 35701000001 тел./факс: 7(3652) 885-150 (доб. 425) e-mail: zakup@rkbrk.ru **БИК** ТОФК- 012202102 **Банк** - ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород **Единый казначейский счет** (кор/сч) - 40102810745370000024 **Казначейский счет** (р/сч) - 03224643350000003200 **Наименование получателя**: Минфин Крыма (ГБУЗ РК «РКБ им.Н.А.Семашко, л/с 802Щ9267000) **Главный врач** _____ **В.А. Фурсова** **М.П.**	**Индивидуальный предприниматель Воротняк Александр Алексеевич** 295051, Республика Крым, г.Симферополь, переулок Тупой, д.11, кв.21 ИНН 911004960607 ОГРНИП 321911200013542 ОКПО 2005906263 +7(978)781-81-55 kmedtexnika@ya.ru ПАО «Сбербанк» г. Краснодар Р.с. 40802810630000122562 К.с. 30101810100000000602 БИК 040349602 **ИП Воротняк А.А.** _____ **А.А. Воротняк** **М.П.**

Приложение № 1
к Контракту от «22» 12 2025 года
№ 2643

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	*Наименование Оборудования в соответствии с ОКПД2/ КТРУ*	*Код ОКПД 2\ КТРУ*	*Наименование Товара согласно Регистрационного удостоверения*	*Страна происхождения, производитель и другое*	*Ед. изм.*	*Кол-во, в ед.*	*Цена за ед., включая Услуги, руб. (с/ без НДС)*	*Общая стоимость, включая Услуги, руб. (с/ без НДС)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети	26.60.12.132-0000003 6	Система ультрозвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями: - Конвексный монокристальный датчик CA2-9AD, 2-9 МГц; - Внутриполостной датчик EA2-11AR, 2-11 МГц (ректовагинальный); - Линейный датчик LA3-14AD, 3-14 МГц; - Секторный монокристальный фазированный датчик PA1-5A, 1-5 МГц Акционерное общество «Научно-производственное объединение «СКАНЕР», Россия РУ № РЗН 2020/12882 от 17.03.2023	Производитель Акционерное общество «Научно-производственное объединение «СКАНЕР», Россия РУ №.РЗН 2020/12882 от 17.03.2023	шт.	1	5 500 000,00	5 500 000,00
Итого								**5 500 000,00**

Итого: 5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается.

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»	**Индивидуальный предприниматель Воротняк Александр Алексеевич**
Главный врач	**ИП Воротняк А.А.**
_____ В.А. Фурсова	**_____ А.А. Воротняк**
М.П.	**М.П.**

Приложение № 2
к Контракту от «22» 12 2025 года
№ 2643

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Закупка оборудования «Система ультразвуковой визуализации универсальная- 1 ед.»

Количество поставляемого товара

№ п/п	Код позиции (КТРУ)	Вид медицинского изделия в соответствии с	Наименование товара	Ед. изм. товара	Кол-во товара
	26.60.12.132-00000036	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети	шт.	1
Товар должен быть новым, выпушенным не ранее 2024 года, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки Гарантия на поставленное оборудование составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов					

1. Требования заказчика Республики Крым к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики товара, установленное заказчиком Республики Крым	Ед. изм.	Требуемое Значение характеристики товара, установленное заказчиком Республики Крым	Тип характеристики товара	Инструкция по заполнению характеристики в заявке участника закупки на закупку
1	Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети	Датчик линейный №1		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Датчик линейный №2		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Датчик линейный №3		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Датчик конвексный №1		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Датчик конвексный №2		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Датчик микроконвексный №1		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик микроконвексный №2		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик секторный фазированный №1		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик секторный фазированный №2		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик секторный фазированный №3		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик чреспищеводный №1		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик чреспищеводный №2		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №1		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №2		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №3		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №4		Нет	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество портов для подключения датчиков (без порта для карандашного датчика), шт.		≥ 4 (для стационарного)	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Конструктивное исполнение		Стационарный, без отделения колесной базы	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Ангиология		
		Абдоминальные исследования		
		Неонатология		
		Эндокринология		
		Маммология		
		Акушерство		Участник закупки

Пакеты программ и расчетов		Гинекология Кардиология Урология Поверхностные органы Педиатрия Скелетно-мышечные системы	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
Диагональ экрана, дюйм		≥ 21 (для стационарного)	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Сенсорная панель управления (для стационарного и лаптопа)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Регулировка панели управления		В вертикальной плоскости В горизонтальной плоскости	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Определение параметров, варианты проведения расчетов		Во время исследований Из памяти кинопетли Из сохраненных файлов	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
Функциональная клавиатура (панель управления)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Архивация изображений на встроенный жесткий диск или твердотельный накопитель		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Архивация изображений на внешние носители, через порт USB		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Технология поддержки монокристальных датчиков		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	МГц	≤ 4	количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	МГц	≥ 12	количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)		≥ 46	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)		≥ 360	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)		≥ 160	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)		≥ 300	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да)		≥ 140	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Функции активные на датчике - (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)		Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа Эластография компрессионная Программа для улучшенной визуализации биопсийной иглы Эластография сдвиговой волной	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)		≤ 2	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)		≥ 11	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да)		≥ 140	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Область применения (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)		Внутриполостной ректовагинальный	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)		Эластография компрессионная	качественная	Значение характеристики не МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ участником закупки
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)		≤ 1	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)		≥ 9	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)		≥ 90	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)		≤ 2	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)		≥ 24	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)		≥ 50	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)		≥ 5	качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)		Да	качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)		Анатомический М-режим	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
		Непрерывно волновой допплер		
		Анатомический М-режим		
		М-режим		

Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для оценки сердца (взрослых, детей, новорожденных)		Тканевой спектральный допплер	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
		Тканевой цветовой допплер		
		Непрерывно-волновой допплер		
Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для ангиологии		Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
		Панорамное сканирование		
		Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматическое определение параметров кровотока		
Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для общих исследований		Компрессионная эластография	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
		Количественная оценка относительной жесткости тканей при компрессионной эластографии		
		Режим улучшенной визуализации биопсийной иглы		
		Программа специализированных расчётов степени риска образований молочной железы		
		Программа специализированных расчётов степени риска образований щитовидной железы		
Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для педиатрии		Предустановки визуализации для проведения нейросонографии	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
		Программы расчетов для суставной дисплазии		
		Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем		
		Программирование пользовательских протоколов		
		Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта		

		Сервисные функции		Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев	качественная	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
				Архив пациентов с поиском		
				Регулировка скорости просмотра кинопетли		
				Автоматическая оптимизация В-изображения с подавлением спекл-шумов		
				Автоматическая оптимизация В-изображения по скорости звука в тканях или по акустическим свойствам тканей		
				Автоматическая оптимизация допплеровского изображения		
				Программа обмена данными по протоколу DICOM		
				Запись кадров и кинопетель в формате DICOM		
				Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с ПК		
				Архивация изображений на встроенный накопитель и (или) на внешние носители через порт USB		

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»	**Индивидуальный предприниматель Воротняк Александр Алексеевич**
Главный врач	**ИП Воротняк А.А.**
_____ В.А. Фурсова	**_____ А.А. Воротняк**
М.П.	**М.П.**

Приложение № 3
к Контракту от «22» 12 2025 года
№ 2643

Образец

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО КОНТРАКТУ
ОТ «___» _____ 20__г. № _____

Поставщик _____*(полное наименование)*, в лице _____ *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт)* действующего на основании _____*(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта)*, с одной стороны и Заказчик (*полное наименование*)_____ в лице _____ *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт)*, действующего на основании _____*(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта)*, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):

1. Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое):_____
2. Единица измерения: _____
3. Количество в единицах измерения: _____
4. Стоимость: _____(сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____ % – _____ сумма прописью) руб. ____ коп.

Приемка Оборудования произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

1. Товарная Накладная или универсальный передаточный документ от «____» _____20 __ г. № ____;

2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» _____ 20__ г. № ____;

3. Гарантия от «____» _____ 20__ г. № ____;

4. Копия документа о соответствии (при необходимости) от «____» _____ 20__ г. № ___;

. _____.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

От Поставщика: _____ М.П. «___» _____ 20__ г.	От Заказчика: _____ М.П. «___» _____ 20__ г.

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» **Главный врач** _____ **В.А. Фурсова** **М.П.**	**Индивидуальный предприниматель Воротняк Александр Алексеевич** **ИП Воротняк А.А.** _____ **А.А. Воротняк** **М.П.**

Приложение № 4
к Контракту от «22» 12 2025 года
№ 2643

Образец

А К Т
ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРАКТУ ОТ «___» _____ 20__ Г. № _____

Поставщик _____*(полное наименование)*, в лице _____ *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт)* действующего на основании _____*(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта)*, с одной стороны и Заказчик (*полное наименование*)_____ в лице _____ *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт)*, действующего на основании _____*(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта)*, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение №1 к Контракту):

_____ (*описание Оборудования*).

Заводские (серийные) №№ _____

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: _____.

Результаты испытаний Оборудования (при необходимости): _____.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями Контракта _____, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации Оборудования _____ следующих специалистов Заказчика:

1 _____

_____

_____

2 _____

_____

_____

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика проведены:

_____

_____

_____

_____

(*дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа*)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика (при необходимости):

_____ (*перечислить документы*).

От Поставщика:

_____

М.П.

«___» _____ 20___ г.

От Заказчика:

_____

М.П.

«___» _____ 20___ г.

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»	**Индивидуальный предприниматель Воротняк Александр Алексеевич**
Главный врач	
_____ **В.А. Фурсова**	**ИП Воротняк А.А.**
М.П.	_____ **А.А. Воротняк**
	М.П.